



www.tecconcursos.com.br/questoes/534127

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)

2001) Lúcio foi internado em um hospital da rede privada para submeter-se a tratamento médico eletivo a ser realizado pelo SUS. Na unidade hospitalar onde ele foi internado, os quartos individuais superiores são reservados a pacientes particulares, e àqueles que desfrutam do atendimento gratuito são disponibilizados quartos coletivos de nível básico.

Com o intuito de utilizar um quarto individual, por ser mais confortável, Lúcio se prontificou a pagar o valor da diferença entre as modalidades dos quartos, o que foi recusado pelo hospital, que informou ser vedado o uso das acomodações superiores por pacientes atendidos pelo SUS, mesmo mediante pagamento complementar.

Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item com base na posição majoritária e atual do STF.

É vedado às instituições privadas com fins lucrativos participarem do SUS, as quais não podem, ainda, oferecer quartos com custos diferentes para pacientes sujeitos ao mesmo procedimento médico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/534130

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)

2002) Lúcio foi internado em um hospital da rede privada para submeter-se a tratamento médico eletivo a ser realizado pelo SUS. Na unidade hospitalar onde ele foi internado, os quartos individuais superiores são reservados a pacientes particulares, e àqueles que desfrutam do atendimento gratuito são disponibilizados quartos coletivos de nível básico.

Com o intuito de utilizar um quarto individual, por ser mais confortável, Lúcio se prontificou a pagar o valor da diferença entre as modalidades dos quartos, o que foi recusado pelo hospital, que informou ser vedado o uso das acomodações superiores por pacientes atendidos pelo SUS, mesmo mediante pagamento complementar.

Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item com base na posição majoritária e atual do STF.

A vedação à internação de Lúcio em acomodações superiores mediante o pagamento da diferença é constitucional: o atendimento pelo SUS é orientado, entre outros critérios, pela isonomia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/592200

CEBRASPE (CESPE) - Res Mul (HUB)/HUB/Saúde Coletiva/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)

2003) De acordo com a legislação que regula, em todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde bem como o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue o item a seguir.

São atribuições do SUS o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde; a participação no controle e na fiscalização da produção, do transporte, da guarda e utilização de substâncias e de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

2004) No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Decorre da garantia do salário mínimo nacional o direito à revisão de benefício previdenciário pelo valor nominal do salário mínimo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Previdência/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

2005) Os fundos fechados de previdência somam mais de R\$ 1,3 trilhão, o que equivale a mais de 11% do PIB do Brasil, com grande potencial para incrementar o investimento produtivo no país. Hoje, entre 12% e 13% da dívida pública do país é financiada por esse setor.

Internet: <www.cnnbrasil.com.br> (com adaptações).

Considerando o regime de previdência tratado na matéria jornalística precedente, julgue o item subsequente.

O regime de previdência privada, de natureza complementar, além de ter caráter não obrigatório, é organizado de forma autônoma em relação ao RGPS.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Previdência/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

2006) Roberta iniciou sua vida laboral aos 18 anos de idade como empregada em uma loja de departamento, onde trabalhou por 3 anos ininterruptos. Nos 3 anos seguintes, ela laborou, também sem interrupção, em uma empresa do ramo farmacêutico e, tendo sido aprovada em concurso público da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi nomeada em 6/5/2013 para o cargo público ao qual concorrera.

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, em relação aos regimes de previdência no Brasil.

Com a nomeação de Roberta no serviço público federal, ela passa a estar vinculada tanto ao regime de previdência público quanto ao regime de previdência privada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (PF)/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

2007) Acerca da previdência social, das finanças públicas, dos orçamentos e dos servidores públicos, julgue o item que se seguem, de acordo com a CF e a jurisprudência aplicável do STF.

Qualquer benefício que venha a substituir o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado da previdência social não poderá ser estabelecido em valor mensal inferior ao salário mínimo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

2008) Julgue o item seguinte, referentes às disposições constitucionais sobre o sistema tributário e a ordem social.

É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, estados, Distrito Federal e municípios, bem como por suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, ainda que na qualidade de patrocinador.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2451544

CEBRASPE (CESPE) - PPNT (PETROBRAS)/PETROBRAS/Segurança do Trabalho/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

2009) No que se refere à legislação e às normas técnicas aplicadas à segurança do trabalho, julgue o seguinte item.

A Constituição Federal de 1988 garante ao trabalhador cobertura dos eventos de incapacidade temporária para o trabalho.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1908084

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Jurídica/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

2010) Com base no texto da Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

O participante de regime próprio de previdência social somente poderá se filiar ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718415

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

2011) No que se refere ao direito constitucional, julgue o item a seguir.

O prazo decadencial afasta do titular inerte o direito ao benefício previdenciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/686934

CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

2012) A respeito dos direitos de ordem social, julgue o item que se segue.

A assistência social, ao contrário da previdência social, é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2400385

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)

2013) Com relação aos direitos da pessoa idosa, julgue o item que se segue.

Caberá ao poder público, no âmbito da assistência social, prover o sustento da pessoa idosa, caso esta ou os seus familiares não tenham condições de fazê-lo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/980784

CEBRASPE (CESPE) - Cons Tut (SEJUS DF)/SEJUS DF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)

2014) À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Além dos recursos do orçamento da seguridade social, outras fontes podem ser empregadas nas ações governamentais na área da assistência social, devendo tais ações ser organizadas com base em diretrizes previstas na CF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3241870

CEBRASPE (CESPE) - GAAPC (PC DF)/PC DF/Pedagogo/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2015) Tendo como referência as bases legais da educação nacional e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 determina que o DF, assim como os municípios federados, atue prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3296811

CEBRASPE (CESPE) - Prof (InoversaSul)/InoversaSul/Corretor de Redação/Ensino Médio/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2016) Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 pertinentes à educação, julgue o próximo item.

Os municípios devem atuar apenas na educação infantil, enquanto os estados e o DF devem priorizar a atuação no ensino médio.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3296848

CEBRASPE (CESPE) - Prof (InoversaSul)/InoversaSul/Corretor de Redação/Ensino Médio/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2017) Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 pertinentes à educação, julgue o próximo item.

As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3296850

CEBRASPE (CESPE) - Prof (InoversaSul)/InoversaSul/Corretor de Redação/Ensino Médio/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2018) Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 pertinentes à educação, julgue o próximo item.

A participação da iniciativa privada no sistema de ensino depende de autorização e de avaliação de qualidade pelo poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3296852

CEBRASPE (CESPE) - Prof (InoversaSul)/InoversaSul/Corretor de Redação/Ensino Médio/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2019) Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 pertinentes à educação, julgue o próximo item.

Além de garantir educação básica obrigatória e gratuita às pessoas desde os quatro anos até os dezessete anos de idade, a Constituição Federal de 1988 assegura a oferta de educação básica gratuita a todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3305213

CEBRASPE (CESPE) - Aux (InoversaSul)/InoversaSul/Sala/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2020) Julgue o item a seguir com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 relativas à educação e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

No sistema de ensino público, a educação profissional técnica de nível médio não pode ser oferecida a quem já tenha concluído o ensino médio.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3305218

CEBRASPE (CESPE) - Aux (InoversaSul)/InoversaSul/Sala/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2021) Julgue o item a seguir com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 relativas à educação e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

Compete exclusivamente à União exercer a ação redistributiva em relação aos estabelecimentos de ensino público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3305220

CEBRASPE (CESPE) - Aux (InoversaSul)/InoversaSul/Sala/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2022) Julgue o item a seguir com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 relativas à educação e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

A educação básica obrigatória engloba apenas a pré-escola e os ensinos fundamental e médio.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3305223

CEBRASPE (CESPE) - Aux (InoversaSul)/InoversaSul/Sala/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2023) Julgue o item a seguir com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 relativas à educação e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

É dever do estabelecimento de ensino informar ao pai e à mãe do aluno a frequência e o rendimento dele, ainda que aquele(a) não conviva diretamente com o estudante.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3374022

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2024) Acerca das funções essenciais à justiça e da ordem social, julgue o item a seguir, com base na CF e na jurisprudência do STF.

No que se refere ao financiamento do direito à educação, os estados e municípios devem aplicar, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3377197

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Serviço Social/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2025) Considerando a Constituição Federal de 1988 e legislações, políticas e programas destinados a crianças e adolescentes, julgue o item a seguir.

A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem promover campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3498279

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Assuntos Educacionais/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2026) Julgue o item a seguir conforme as disposições da Constituição Federal de 1988 acerca da educação.

Constitucionalmente, não se prevê a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3498280

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Assuntos Educacionais/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2027) Julgue o item a seguir conforme as disposições da Constituição Federal de 1988 acerca da educação.

O ensino religioso, de matrícula obrigatória, é disciplina ministrada nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3514059

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2028) Considerando o arcabouço jurídico-ambiental brasileiro e sua respectiva interpretação, julgue o item seguinte.

No ordenamento brasileiro é possível afirmar que somente há tutela jurídico penal sobre bens culturais objeto de tombamento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2795598

CEBRASPE (CESPE) - APMIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2029) De acordo com Constituição Federal de 1988, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. A esse respeito, julgue o item seguinte.

Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico integram o patrimônio cultural brasileiro.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2795616

CEBRASPE (CESPE) - APMIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2030) De acordo com Constituição Federal de 1988, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. A esse respeito, julgue o item seguinte.

São exemplos de patrimônio imaterial arquitetônico os centros históricos de Goiás – GO, Diamantina – MG, Olinda – PE e Salvador – BA.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2846174

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Pedagogia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2031) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue o item a seguir.

As universidades gozam de autonomia didático-científica e administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2976402

CEBRASPE (CESPE) - PEB (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/PEB A/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2032) Tendo por base as normas contidas na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A norma que rege o piso salarial aplicável aos profissionais da educação escolar pública é a lei federal, ainda que se trate de servidores estaduais ou municipais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2976406

CEBRASPE (CESPE) - PEB (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/PEB A/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2033) Tendo por base as normas contidas na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

O ensino é livre à iniciativa privada, independentemente de autorização ou permissão do poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2976417

CEBRASPE (CESPE) - PEB (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/PEB A/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2034) Tendo por base as normas contidas na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

As universidades devem observar o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o qual foi expressamente adotado pela CF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2981557

CEBRASPE (CESPE) - ASist (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2035) A respeito da relação entre ética, moral e democracia e dos aspectos atinentes ao exercício da cidadania, julgue o item subsequente.

A educação é fator fundamental para o exercício da cidadania, tendo sido garantida, à luz desse viés, pela Constituição Federal de 1988 como um direito de todos e um dever do Estado e da família.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3039200

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2036) Ainda com relação ao direito constitucional, julgue o próximo item.

Segundo a CF, a atuação municipal na educação deverá se dar prioritariamente no ensino fundamental e médio.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3076331

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Pedagogia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2037) Com base nas disposições sobre educação estabelecidas no Capítulo III da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

O piso salarial para os profissionais da educação escolar pública deve ser definido por lei editada pela União, pelos estados ou pelos municípios, válida no âmbito de cada sistema educacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3076332

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Pedagogia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2038) Com base nas disposições sobre educação estabelecidas no Capítulo III da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A CF prevê expressamente que o ensino deve ser baseado no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079265

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2039) Tendo como base a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item subsequente, no que diz respeito à ordem social.

No âmbito estadual, proporção não inferior a 70% do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação (FUNDEB) será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, excluída a complementação da União referente à evolução de indicadores de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução de desigualdades.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079268

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2040) Tendo como base a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item subsequente, no que diz respeito à ordem social.

Os estados da Federação devem aplicar, anualmente, no mínimo, vinte e cinco por cento da receita resultante de tributos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2041) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir.

É opcional aos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos quatro anos de idade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Prof I (Pref Recife)/Pref Recife/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2042) Julgue o próximo item, relativo ao artigo 205 da Constituição Federal de 1988.

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2043) No tocante à ação direta de inconstitucionalidade, à reclamação constitucional e à ordem social, julgue o item a seguir.

No ensino fundamental, as comunidades indígenas podem utilizar suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - MCre (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2044) Julgue o próximo item, com base na Constituição Federal de 1988.

Os municípios deverão aplicar, no mínimo, 25% da sua arrecadação de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Artes/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2045) De acordo com a Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

O atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência ocorrerá preferencialmente na rede especial de ensino.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2153591

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Artes/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2046) De acordo com a Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

É dever do Estado a garantia de educação básica obrigatória e gratuita para todos os cidadãos, quer estejam na idade própria, isto é, dos quatro aos dezoito anos de idade, quer estejam fora dessa faixa etária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1439182

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2047) A respeito do direito à educação estabelecido na CF, julgue o item a seguir.

A CF não veda, de forma absoluta, o ensino domiciliar, mas proíbe qualquer de suas espécies que não respeite o dever de solidariedade entre a família e o Estado como núcleo principal à formação educacional de crianças, adolescentes e jovens.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/694404

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2048) A partir da Segunda Guerra Mundial, movimentos internacionais surgiram em prol da proteção dos patrimônios no mundo. A preocupação com a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural incluía a preservação dos sítios culturais e a conservação da natureza. Tendo em vista os marcos internacionais e nacionais da preservação, incluindo-se convenções, decreto-lei e a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte.

Conforme a CF, o Estado é responsável por garantir o direito à cultura e o acesso às fontes da cultura nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/697053

CEBRASPE (CESPE) - Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 11/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2049) No que se refere à educação superior no Brasil e às políticas públicas direcionadas a esse nível de ensino, julgue o item subsequente.

O ensino, a pesquisa e a extensão no sistema universitário são constitucionalmente entendidos como atividades complementares, indissociáveis e interdependentes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/697057

CEBRASPE (CESPE) - Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 11/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2050) A respeito das normatizações, das modalidades e do funcionamento do sistema educacional brasileiro, julgue o item.

A Constituição Federal de 1988 dispõe que os estados e o Distrito Federal atuem prioritariamente nos níveis fundamental e médio de ensino, ao passo que os municípios atuem prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/726092

CEBRASPE (CESPE) - Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 2/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2051) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e no Decreto-lei n.º 25/1937, julgue o item seguinte.

A CF considera como patrimônio cultural brasileiro os bens imateriais e materiais que portem referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1974367

CEBRASPE (CESPE) - Peda (EBSERH)/EBSERH/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2052) O termo qualidade é um conceito plural, complexo e polissêmico que pode ser analisado sob diversas perspectivas. No cenário educacional, esse termo tem ganhado espaço principalmente a partir das perspectivas de avaliação adotadas nos últimos anos.

Acerca desse assunto, julgue o item que se segue.

Conforme a Constituição Federal de 1988, o tema qualidade da educação constitui um dos princípios basilares do ensino e está associado à avaliação educacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/460238

CEBRASPE (CESPE) - APPGE (SEE DF)/SEE DF/Apoio Administrativo/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2053) À luz da Constituição Federal de 1988 (CF) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), julgue o item que se segue.

A CF dispõe que a oferta de ensino pela iniciativa privada é livre e independente do poder público, devendo ser tão somente autorizada pelo órgão da classe patronal pertinente a essa atividade econômica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/460664

CEBRASPE (CESPE) - MGECAAPPGE (SEE DF)/SEE DF/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2054) Considerando os princípios norteadores do ensino brasileiro elencados no art. 206 da CF, julgue o seguinte item.

São princípios norteadores do ensino público brasileiro a valorização dos profissionais da educação escolar pública e o piso salarial nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/460666

CEBRASPE (CESPE) - MGECAAPPGE (SEE DF)/SEE DF/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2055) Considerando os princípios norteadores do ensino brasileiro elencados no art. 206 da CF, julgue o seguinte item.

Nas escolas oficiais públicas e privadas, o ensino será ministrado assegurando-se os princípios da garantia do padrão de qualidade e da gestão democrática.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/474311

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2056) Acerca de assuntos relacionados à disciplina da saúde e da educação na CF, julgue o item que se segue.

Os municípios devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, ao passo que os estados devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e no médio.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/562933

CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Educação, da Cultura e do Desporto (arts. 205 a 217 da CF/1988)

2057) A respeito do direito das pessoas com deficiência, julgue o item a seguir, considerando a legislação pertinente.

De acordo com a Constituição Federal, o Estado deverá garantir a educação da pessoa com deficiência, preferencialmente, em rede especial de ensino, de acordo com as suas necessidades físicas e mentais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3349953

CEBRASPE (CESPE) - Pesq A-I (INSA)/INSA/Biodiversidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)

2058) Considerando as disposições constitucionais acerca de ciência e tecnologia, julgue o item seguinte.

A Constituição Federal de 1988 determina que o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SINCTI) seja organizado em regime de colaboração entre entes de natureza pública e de natureza privada, com o objetivo de promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2855335

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)

2059) Acerca de ciência, tecnologia e inovação na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item subsequente.

No sistema constitucional brasileiro, há duas dimensões que não convergem nem se complementam: o dever estatal de promover e incentivar as tecnologias, de um lado, e a liberdade individual de expressão tecnológica, de outro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2855336

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)

2060) Acerca de ciência, tecnologia e inovação na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item subsequente.

O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) organiza-se em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação, cabendo a lei federal dispor sobre suas normas gerais e a legislação estadual, distrital ou municipal tratar sobre suas peculiaridades.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/615353

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)

2061) Acerca de ciência e tecnologia, julgue o item subsequente.

O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação será organizado em regime de cooperação com entidades públicas ou privadas, podendo os estados, o Distrito Federal e os municípios legislar concorrentemente sobre suas peculiaridades.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/615356

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)

2062) Acerca de ciência e tecnologia, julgue o item subsequente.

As empresas de fomento à inovação poderão receber tratamento prioritário em relação a empresas de outros segmentos, inclusive pelo compartilhamento dos recursos humanos de órgãos públicos e de entidades privadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/615360

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Ciência e Tecnologia (arts. 218 e 219 da CF/1988)

2063) Acerca de ciência e tecnologia, julgue o item subsequente.

A União deverá estabelecer política própria de incentivo à pesquisa tecnológica preponderantemente em favor de países intitulados menos desenvolvidos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3148261

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Publicidade e Propaganda/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

2064) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 sobre a comunicação social, julgue o item a seguir.

Os atos de outorga relativos à prestação do serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverão ser apreciados pelo Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3148262

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Publicidade e Propaganda/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

2065) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 sobre a comunicação social, julgue o item a seguir.

Cabe ao Poder Legislativo outorgar e renovar a concessão, permissão e autorização para a prestação do serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3148264

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Publicidade e Propaganda/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

2066) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 sobre a comunicação social, julgue o item a seguir.

O cancelamento da permissão para o funcionamento de emissora de rádio antes do prazo de vencimento da permissão independe de decisão judicial, sendo matéria de deliberação do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3148265

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Publicidade e Propaganda/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

2067) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 sobre a comunicação social, julgue o item a seguir.

O prazo da concessão ou permissão do serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens é de dez anos para as emissoras de rádio e de vinte anos para as emissoras de televisão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3148266

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Publicidade e Propaganda/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

2068) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 sobre a comunicação social, julgue o item a seguir.

Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3148267

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Publicidade e Propaganda/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

2069) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 sobre a comunicação social, julgue o item a seguir.

Pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens devem pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de cinco anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3148268

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Publicidade e Propaganda/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

2070) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 sobre a comunicação social, julgue o item a seguir.

A propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão é permitida a estrangeiros que possuam residência no Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3148269

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Publicidade e Propaganda/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

2071) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 sobre a comunicação social, julgue o item a seguir.

A não renovação da concessão ou permissão para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens depende de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação secreta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3148270

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Publicidade e Propaganda/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

2072) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 sobre a comunicação social, julgue o item a seguir.

A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3148271

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Publicidade e Propaganda/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

2073) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 sobre a comunicação social, julgue o item a seguir.

A outorga e a renovação de concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens devem atender ao princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3148272

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Publicidade e Propaganda/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

2074) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 sobre a comunicação social, julgue o item a seguir.

Entre outros princípios que devem ser atendidos pela programação de rádio e de televisão, incluem-se a preferência a conteúdos que tenham finalidade educativa, cultural, artística e informativa; a promoção da cultura nacional e regional e o estímulo à produção independente; e o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613099

CEBRASPE (CESPE) - ATCI (MCom)/MCom/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

2075) A respeito dos três Poderes, das funções essenciais à justiça e da comunicação social, julgue o item a seguir.

Somente será permitida a censura de natureza ideológica quando comprovadamente se contrariarem os bons costumes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/922556

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988)

2076) Uma empresa jornalística divulgou fotografia da cena de um crime com a imagem da vítima ensanguentada e o rosto desfigurado, sem ter tomado o devido cuidado no momento da edição da imagem para ocultar o rosto da vítima.

Diante dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo.

Segundo o STF, o ato em questão configura extrapolação da liberdade de imprensa e violação aos direitos de personalidade da vítima e de seus familiares, cabendo pretensão indenizatória, sob o fundamento de estar caracterizada a situação geradora de dano moral.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3544335

CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2077) Acerca da ordem social no Estado constitucional democrático, julgue o item a seguir.

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3544344

CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2078) Acerca da ordem social no Estado constitucional democrático, julgue o item a seguir.

São consideradas cruéis, para fins de proteção constitucional ao meio ambiente, manifestações culturais com animais registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, ainda que haja lei específica que garanta o bem-estar dos animais envolvidos nessas práticas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3544347

CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2079) Acerca da ordem social no Estado constitucional democrático, julgue o item a seguir.

Ao conferir à coletividade o direito-dever de tutelar e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição Federal de 1988 exige a participação popular na administração desse bem de uso comum e de interesse de toda a sociedade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3546773

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2080) Com fundamento na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.

A CF consagra o princípio da responsabilidade ambiental entre as gerações, impondo às gerações presentes o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para si e para as gerações vindouras.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3552594

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2081) Julgue o próximo item, relativo à organização da segurança pública e à proteção aos indígenas e ao meio ambiente, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988.

Além das pessoas físicas, as pessoas jurídicas também podem ser responsabilizadas penalmente pela prática de crimes ambientais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2789210

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (MMA)/MMA/"Sem Área de Concentração"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2082) Considerando as disposições da Constituição Federal, julgue o item a seguir.

A Mata Atlântica é patrimônio dos estados em cujo território ela se localiza, incumbindo-lhes autorizar atividade econômica com exploração de recursos naturais nas áreas desse bioma.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2854569

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2083) Acerca do meio ambiente, julgue o item a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF).

Ao conferir à coletividade o direito-dever de tutelar e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a CF exige a participação popular na administração desse bem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2854570

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2084) Acerca do meio ambiente, julgue o item a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF).

A CF visa garantir efetiva proteção ao meio ambiente por meio da inserção de diversos dispositivos destinados ou relacionados à proteção ambiental.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854571

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2085) Acerca do meio ambiente, julgue o item a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF).

O interesse constitucional em tutelar o meio ambiente deve-se à função econômica da exploração dos recursos naturais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935113

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2086) Com base no texto constitucional e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item subsequente, relativo ao meio ambiente.

De acordo com o texto constitucional, incumbe ao poder público manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis e o hidrogênio de baixa emissão de carbono, com a finalidade de garantir tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2983192

CEBRASPE (CESPE) - Aud Fis (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Meio Ambiente/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2087) No que diz respeito aos espaços territoriais especialmente protegidos, ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, à responsabilidade administrativa, civil e penal, à tutela processual e aos crimes ambientais, julgue o próximo item.

O texto constitucional vigente prevê expressamente a possibilidade de responsabilização civil, penal e administrativa de pessoas físicas ou jurídicas cujas condutas e atividades sejam consideradas lesivas ao meio ambiente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041296

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2088) Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 referentes ao meio ambiente, a jurisprudência correlata e a Política Nacional do Meio Ambiente, julgue o item subsequente.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, os titulares do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado têm o dever de mantê-lo e preservá-lo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3118213

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FNDE)/FNDE/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2089) No âmbito da ordem social, no que se refere a meio ambiente e indígenas, julgue os itens seguintes.

A floresta amazônica brasileira, a mata atlântica, a serra do mar, o pantanal mato-grossense e a zona costeira são patrimônio nacional, sendo vedada sua utilização, devido à primazia da preservação do meio ambiente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421555

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2090) Acerca das normas constitucionais ambientais, julgue o item a seguir.

A instalação de usinas que operem com reator nuclear deverá ter sua localização definida em lei federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421556

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2091) Acerca das normas constitucionais ambientais, julgue o item a seguir.

O dever constitucional de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações é obrigatório ao poder público e facultativo à coletividade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2498000

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2092) Em relação à reforma agrária, ao meio ambiente e aos povos indígenas, julgue o item que se segue.

O princípio da vedação de retrocesso não se aplica em matéria de proteção ambiental.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2761060

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2093) Considerando as regras relativas ao direito ao meio ambiente e ao poder de tributar, julgue o item que se segue.

As sanções penais e administrativas em função de ações e práticas prejudiciais ao meio ambiente aplicam-se somente aos infratores que sejam pessoas físicas, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos causados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1897319

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Licenciamento Ambiental/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2094) A respeito dos princípios fundamentais do direito ambiental previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

A participação dos cidadãos na elaboração de normas do direito ambiental e na execução de políticas ambientais é mecanismo de participação direta da sociedade na busca do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que se respalda no princípio democrático.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1897618

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Licenciamento Ambiental/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2095) A respeito do meio ambiente, dos princípios do direito ambiental e do dano ambiental, julgue o item subsequente.

O dano moral coletivo ambiental, embora atinja direitos da personalidade de um grupo determinado, depende, para fins de indenização, da demonstração de que resultou em dor ou indignação à coletividade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1897627

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Licenciamento Ambiental/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2096) A respeito do meio ambiente, dos princípios do direito ambiental e do dano ambiental, julgue o item subsequente.

A alteração ou supressão dos espaços territoriais especialmente protegidos somente poderá ser permitida por ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2020065

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2097) Considerando as disposições da CF a respeito da seguridade social e do meio ambiente, julgue o item a seguir.

A CF obriga o responsável pela exploração de recursos minerais a recuperar o meio ambiente por ele degradado, conforme a solução técnica determinada pelo órgão competente após vistoria ao final da atividade de extração mineral.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1654961

CEBRASPE (CESPE) - EspFAEP (DEPEN)/SENAPPEN/Enfermagem/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2098) À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, Poder Executivo, segurança pública e ordem social, julgue o item subsequente.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos, é considerado bem de uso comum do povo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1796680

CEBRASPE (CESPE) - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2099) Julgue o item a seguir, relativos à ordem social prevista na CF.

O explorador de recursos minerais está obrigado a recuperar a degradação ocasionada ao meio ambiente, não havendo discricionariedade na adoção da solução técnica a ser implementada, cuja escolha é de responsabilidade do órgão público competente, na forma da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1403443

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2100) Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 e do Código Florestal, julgue o item a seguir.

Segundo disposição constitucional, cabe ao poder público e à coletividade, enquanto titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o dever de defender e preservar o meio ambiente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/596612

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2101) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, acerca dos princípios fundamentais e do meio ambiente.

A Constituição vigente veda a prática de atividades desportivas que envolvam animais, por considerá-las cruéis, sendo irrelevante, sob a ótica constitucional, que a atividade esteja registrada como patrimônio cultural brasileiro ou regulamentada por lei específica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/620710

CEBRASPE (CESPE) - Ag Int (ABIN)/ABIN/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2102) Com relação à ordem social, julgue o item subsequente.

A localização das usinas que vierem a operar com reator nuclear deverá ser definida em lei complementar estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/620711

CEBRASPE (CESPE) - Ag Int (ABIN)/ABIN/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2103) Com relação à ordem social, julgue o item subsequente.

Pessoas físicas ou jurídicas que degradarem o meio ambiente poderão sofrer sanções penais, civis e administrativas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/623868

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

2104) Tendo em vista as disposições constitucionais e legais acerca de meio ambiente e política de sustentabilidade, julgue o item subsequente.

A Constituição Federal veda práticas desportivas que utilizem animais, mesmo que elas se deem no âmbito de manifestações culturais que integrem o patrimônio cultural brasileiro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3374024

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)

2105) Acerca das funções essenciais à justiça e da ordem social, julgue o item a seguir, com base na CF e na jurisprudência do STF.

É responsabilidade exclusiva do poder público a promoção de programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, sendo vedada a participação de entidades não governamentais nessas ações.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3374026

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)

2106) Acerca das funções essenciais à justiça e da ordem social, julgue o item a seguir, com base na CF e na jurisprudência do STF.

A adoção será assistida pelo poder público e somente poderá ser efetivada a brasileiros natos e naturalizados, conforme determinação constitucional expressa, como forma de proteção ao menor em situação de vulnerabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2400272

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)

2107) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir.

A CF assegura o planejamento familiar como de livre decisão do casal, entendendo-se também como entidade familiar a comunidade formada por apenas um dos pais e seus descendentes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2400387

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)

2108) Com relação aos direitos da pessoa idosa, julgue o item que se segue.

Os programas de amparo aos idosos serão executados, preferencialmente, em abrigos destinados para esse fim.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1654962

CEBRASPE (CESPE) - EspFAEP (DEPEN)/SENAPPEN/Enfermagem/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)

2109) À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, Poder Executivo, segurança pública e ordem social, julgue o item subsequente.

Considere que Orlando, 75 anos de idade, necessite de amparo em razão de seu debilitado estado de saúde. Nessa situação, o amparo a Orlando deverá ser feito preferencialmente em casa-lar credenciada pelo Sistema Único de Saúde.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/980788

CEBRASPE (CESPE) - Cons Tut (SEJUS DF)/SEJUS DF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)

2110) À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Tanto o adolescente trabalhador quanto o jovem trabalhador têm direito de acesso à escola.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3346139

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

2111) No que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais, à defesa do Estado e das instituições democráticas, à organização dos Poderes do Estado e às funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue, consoante o disposto na CF e o entendimento do STF.

A validade da demarcação de terras indígenas, mesmo daquelas que estejam situadas em região de fronteira, independe de manifestação do Conselho de Defesa Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3447973

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

2112) Com base nas normas constitucionais pertinentes à defesa do Estado e das instituições democráticas e à ordem social, julgue o item seguinte.

Jazidas de minérios valiosos existentes em terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas devem destinar-se ao usufruto exclusivo desses povos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495834

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

2113) Julgue o item a seguir, no que se refere a diversos aspectos do direito constitucional.

Para que possam ingressar em juízo na defesa de seus direitos, os indígenas devem comprovar previamente a sua capacidade processual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3544338

CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

2114) Acerca da ordem social no Estado constitucional democrático, julgue o item a seguir.

Ao reconhecer aos povos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, a Constituição Federal de 1988 assegura aos povos indígenas direitos fundamentais, com as consequentes garantias inerentes à sua proteção, quais sejam, cláusulas pétreas, anteparo em face de majorias eventuais, interpretação extensiva e vedação ao retrocesso.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3544342

CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

2115) Acerca da ordem social no Estado constitucional democrático, julgue o item a seguir.

O procedimento administrativo demarcatório possui natureza constitutiva, razão pela qual ele confere aos povos indígenas a titularidade definitiva dos direitos territoriais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545620

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

2116) Julgue o item subsequente, que versam sobre a ordem social e os direitos indígenas.

A tradicionalidade da ocupação indígena abrange as áreas habitadas por indígenas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural sempre segundo os usos, costumes e tradição da comunidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2789212

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (MMA)/MMA/"Sem Área de Concentração"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

2117) Considerando as disposições da Constituição Federal, julgue o item a seguir.

Parte dos resultados da lavra de riquezas minerais em terras indígenas deve ser obrigatoriamente destinada à comunidade indígena afetada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3007762

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

2118) No que concerne aos direitos humanos, em especial aos das minorias, e aos desafios na implementação das políticas públicas, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

A proteção constitucional aos direitos dos povos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam está condicionada à configuração do renitente esbulho, definido como o efetivo conflito possessório, persistente até a data de promulgação da Constituição Federal de 1988, materializado por circunstâncias de fato ou por controvérsia possessória judicializada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3118211

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FNDE)/FNDE/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

2119) No âmbito da ordem social, no que se refere a meio ambiente e indígenas, julgue os itens seguintes.

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, bem como a decisão sobre eventual alienação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2497998

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

2120) Em relação à reforma agrária, ao meio ambiente e aos povos indígenas, julgue o item que se segue.

Embora certas formas de viver das comunidades indígenas recebam proteção constitucional, esta não abrange a tutela de suas manifestações culturais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1897320

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Licenciamento Ambiental/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

2121) Acerca do meio ambiente e dos direitos das populações indígenas, julgue o próximo item.

O aproveitamento dos recursos hídricos, a pesquisa e a lavra de riquezas mineiras em terras indígenas só podem ser efetivados mediante autorização do Senado Federal, ouvidas as comunidades afetadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1796681

CEBRASPE (CESPE) - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

2122) Julgue o item a seguir, relativos à ordem social prevista na CF.

Aos índios é garantido o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nas terras por eles tradicionalmente ocupadas, sendo vedadas a pesquisa e a lavra de minérios por particulares nesses territórios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/696204

CEBRASPE (CESPE) - Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

2123) Acerca de direitos humanos, direitos de minorias e movimentos sociais urbanos, julgue o item seguinte.

A Constituição Federal de 1988, por possuir expressivo conjunto de normas diretamente relacionado aos direitos sociais, preserva os direitos fundamentais das minorias, como, por exemplo, o direito a terra dos povos indígenas e das comunidades quilombolas

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1611277

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)

2124) Acerca de direitos fundamentais, garantias e remédios constitucionais, julgue o item a seguir.

Autoriza-se o confisco de bem utilizado para o tráfico de drogas nas situações em que se constatar que houve habitualidade do uso do bem para a prática do referido crime.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1624325

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)

2125) Considerando a posição majoritária e atual do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, a respeito dos fundamentos constitucionais dos direitos e deveres fundamentais, do Poder Judiciário, da segurança pública e das atribuições constitucionais da Polícia Federal.

O confisco e a posterior reversão a fundo especial de bem apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes exigem prova de habitualidade e reiteração do uso do bem para a referida finalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075551

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT

2126) Julgue o item a seguir, referentes ao direito constitucional à educação e aos direitos das comunidades remanescentes de quilombos.

A Constituição Federal de 1988, de forma inédita, reconheceu aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/615341

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT

2127) No que se refere à administração pública e aos seus agentes, julgue o item a seguir.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a partir de 2018, os gastos federais com a remuneração dos agentes públicos federais só aumentarão com base na inflação acumulada, levando em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3289786

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Previdência/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Emenda Constitucional nº 103/2019 (arts. 3º a 34) - Reforma da Previdência

2128) Julgue o próximo item, considerando que novos servidores públicos federais efetivos tenham sido nomeados, empossados e entrado em exercício em diversos cargos após a regulamentação de todos os dispositivos da Emenda Constitucional n.º 103/2019 que dependiam de legislação editada pela União.

Caso esses servidores sejam deficientes ou policiais federais, eles não possuem garantia constitucional à aposentadoria especial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3290517

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Jurídica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Emenda Constitucional nº 103/2019 (arts. 3º a 34) - Reforma da Previdência

2129) Julgue o item a seguir, com base no disposto na Emenda Constitucional n.º 103/2019.

Representa impedimento à extinção de regime próprio de previdência social (RPPS) e à migração para o regime geral de previdência social (RGPS) a eventual existência de superávit atuarial naquele regime.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3438928

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Emenda Constitucional nº 103/2019 (arts. 3º a 34) - Reforma da Previdência

2130) No que se refere à administração pública e ao Poder Executivo, julgue o item a seguir.

É facultado aos estados e municípios dispor, por meio de lei complementar, regra de idade e de tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1908365

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Previdenciária/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Emenda Constitucional nº 103/2019 (arts. 3º a 34) - Reforma da Previdência

2131) Amanda, servidora pública civil efetiva do Poder Executivo federal desde 2018, ocupante do cargo de analista de uma agência reguladora, foi acometida por doença incapacitante em maio de 2021.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue, de acordo com a Emenda Constitucional n.º 103/2019.

Se, depois de concedida a aposentadoria, Amanda falecer e deixar como dependente esposo e três filhos menores, o valor da pensão por morte será equivalente a 80% do valor dos proventos recebidos pela segurada falecida.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1908379

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Previdenciária/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Emenda Constitucional nº 103/2019 (arts. 3º a 34) - Reforma da Previdência

2132) Com relação às alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, julgue o item seguinte.

Desde a publicação da Emenda Constitucional n.º 103/2019, é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, mesmo que se trate de pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1908385

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Previdenciária/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Emenda Constitucional nº 103/2019 (arts. 3º a 34) - Reforma da Previdência

2133) Com relação às alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, julgue o item seguinte.

Ressalvadas as hipóteses de aposentadorias especiais, enquanto pendente a edição de lei federal, os servidores públicos civis ocupantes de cargos efetivos poderão aposentar-se voluntariamente depois de completarem 65 anos de idade, no caso dos homens, ou 62 anos de idade, no caso das mulheres, desde que tenham contribuído por, pelo menos, 25 anos e cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo que ocupar quando da concessão da aposentadoria.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2224932

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Emenda Constitucional nº 103/2019 (arts. 3º a 34) - Reforma da Previdência

2134) A respeito das inovações trazidas pela Emenda Constitucional (EC) n.º 103/2019, julgue o item a seguir.

Os proventos de aposentadoria e as pensões estão limitados à remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/616262

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Introdução, Pressupostos e Tipos de Inconstitucionalidade

2135) No que se refere ao controle de constitucionalidade, julgue o item subsequente.

Prefeito municipal possui legitimidade para ajuizar ação declaratória de constitucionalidade contra lei estadual perante o Supremo Tribunal Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534109

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Introdução, Pressupostos e Tipos de Inconstitucionalidade

2136) A respeito da evolução histórica do constitucionalismo no Brasil, das concepções e teorias sobre a Constituição e do sistema constitucional brasileiro, julgue o item a seguir.

Em relação ao exercício do controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, o rol de órgãos competentes para o exercício do controle abstrato é mais restrito que o de órgãos aptos ao exercício do controle difuso.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258631

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Judiciária/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

2137) No que se refere à administração pública e ao controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir, de acordo com o entendimento do STF.

O controle de constitucionalidade judicial preventivo no sistema brasileiro pode ser realizado por meio de ações do controle difuso e do controle abstrato de normas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3319338

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

2138) A respeito de controle de constitucionalidade, da administração pública e sua organização e do Poder Legislativo, julgue o item seguinte, conforme a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do STF.

Admite-se o controle de constitucionalidade de lei municipal que apresentar incompatibilidade material com a Constituição Federal em vigor, independentemente do momento da edição daquela lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3447968

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

2139) No que se refere às prerrogativas parlamentares e ao controle de constitucionalidade, julgue o item subsequente.

O fenômeno da erosão da consciência constitucional materializa-se, essencialmente, por atos legislativos comissivos, que geram normas inconstitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2972987

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

2140) No que se refere à advocacia pública, ao controle de constitucionalidade e à defesa da democracia, julgue o item subsequente.

A concepção predominante acerca da natureza e dos efeitos da ação declaratória de constitucionalidade e da ação direta de inconstitucionalidade é a de que essas ações, em termos gerais, têm, uma em relação à outra, caráter dúplice e se equivalem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

2141) Em relação ao controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir.

O controle formal de constitucionalidade das normas visa verificar a compatibilidade do conteúdo delas com as disposições da Constituição em vigor.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

2142) Relativamente ao controle difuso de constitucionalidade, aos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, à arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) e ao controle de convencionalidade, julgue o item subsequente.

Na análise das decisões em controle de constitucionalidade, a eficácia vinculante das decisões do STF tem o mesmo efeito e finalidade da coisa julgada material.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

2143) No que diz respeito à democracia, aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e ao estatuto constitucional dos estados brasileiros, julgue o item seguinte.

Leis ordinárias, medidas provisórias e outras normas de igual ou inferior hierarquia devem observar as disposições dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados ao direito brasileiro com *status* supralegal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

2144) Antônio foi eleito Senador da República para exercer o mandato durante o período de 2019 a 2026. Partindo dessa premissa, julgue o item que se seguem.

No exercício do mandato de Senador da República, Antônio tem a prerrogativa de impetrar mandado de segurança visando a sustar o processo de elaboração de leis, caso entenda que o procedimento está em desacordo com a Constituição Federal, bem como apresentar individualmente propostas de emenda constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

2145) No que diz respeito a controle da constitucionalidade, julgue o item a seguir.

O controle exercido pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania das casas legislativas é meramente político e preventivo, visto que a legislação aprovada poderá, posteriormente, ser objeto de demanda judicial de caráter constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1624335

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

2146) A respeito do controle de constitucionalidade no sistema constitucional brasileiro, julgue o item subsequente.

Conforme o conceito de bloco de constitucionalidade, há normas constitucionais não expressamente incluídas no texto da CF que podem servir como paradigma para o exercício de controle de constitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1624337

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

2147) A respeito do controle de constitucionalidade no sistema constitucional brasileiro, julgue o item subsequente.

Para o efeito do conhecimento da reclamação constitucional, o STF admite o uso da teoria da transcendência dos motivos determinantes das ações julgadas em sede de controle concentrado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1624338

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

2148) A respeito do controle de constitucionalidade no sistema constitucional brasileiro, julgue o item subsequente.

É vedado ao Poder Legislativo efetuar o controle de constitucionalidade repressivo de normas em abstrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1041113

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

2149) Com relação ao Poder Legislativo, julgue o item seguinte.

No âmbito do controle político repressivo de constitucionalidade, o Congresso Nacional tem competência para sustar decreto do presidente da República que exorbite do poder regulamentar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/562779

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Controle: Sistemas, Momentos, Modelos e Vias de Controle

2150) Acerca do Poder Judiciário, julgue o item que se segue.

A propositura de ação direta de inconstitucionalidade caracteriza o sistema concreto de controle de constitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3346131

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle Difuso (Incidental ou Incidenter Tantum)

2151) A respeito de *habeas corpus*, da atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do controle de constitucionalidade, julgue o item seguinte, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Retrata o exercício do controle difuso de constitucionalidade a situação em que uma decisão proferida em mandado de segurança, ao declarar a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo em face da CF, gera efeitos *erga omnes* e os retira do ordenamento jurídico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3172479

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle Difuso (Incidental ou Incidenter Tantum)

2152) A respeito dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), da aplicabilidade das normas constitucionais, do controle de constitucionalidade e do poder de reforma constitucional, julgue o item que se segue.

O controle difuso de constitucionalidade ocorre na via judicial e, no curso de determinado processo judicial concreto, qualquer uma das partes pode vir a suscitar, de forma incidental, uma controvérsia de natureza constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2367862

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle Difuso (Incidental ou Incidenter Tantum)

2153) Relativamente ao controle difuso de constitucionalidade, aos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, à arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) e ao controle de convencionalidade, julgue o item subsequente.

Norma constitucional revogada pode, a depender das circunstâncias, ser usada como parâmetro de controle difuso de constitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2421500

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle Difuso (Incidental ou Incidenter Tantum)

2154) À luz da vigente Constituição Federal (CF), julgue o item a seguir, a respeito dos direitos políticos, dos partidos políticos e do Poder Judiciário.

Caso o Congresso Nacional aprove e o presidente da República sancione lei que, após ser publicada, tenha a sua constitucionalidade questionada no curso de processo que tramite no TRF da 1.ª Região, esse tribunal não poderá declarar a inconstitucionalidade da citada lei, sob pena de usurpação da competência do STF.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1997425

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle Difuso (Incidental ou Incidenter Tantum)

2155) Julgue o item que se segue à luz da doutrina majoritária de direito constitucional e da jurisprudência atual e majoritária do STF.

O controle de constitucionalidade difuso pode ser realizado por qualquer juiz ou órgão do Poder Judiciário. Ele ocorre diante de um caso concreto, no qual se discute a declaração de inconstitucionalidade de forma incidental.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/625050

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle Difuso (Incidental ou Incidenter Tantum)

2156) À luz da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item que se segue, acerca do Poder Judiciário e do controle de constitucionalidade.

Em se tratando de controle difuso de constitucionalidade, a referência do controle pode ser qualquer norma constitucional vigente, não sendo aceita, portanto, como parâmetro norma constitucional já revogada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/474289

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle Difuso (Incidental ou Incidenter Tantum)

2157) No que concerne a controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir.

Se a demanda versar exclusivamente sobre direitos disponíveis, é vedado ao juiz declarar de ofício a inconstitucionalidade de lei, sob pena de violação do princípio da inércia processual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3448100

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2158) Julgue o item a seguir, que dizem respeito a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), ordem dos processos e processos de competência originária dos tribunais, conforme o entendimento do STF.

A tramitação simultânea de ADI no STF e de incidente de arguição de inconstitucionalidade em tribunal de segunda instância, tendo ambos por objeto a validade do mesmo dispositivo legal, configura hipótese de cabimento de reclamação constitucional perante o STF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495837

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2159) Julgue o item a seguir, no que se refere a diversos aspectos do direito constitucional.

O direito de propor ação direta de inconstitucionalidade é garantido a partido político, desde que tenha representação em ambas as Casas Legislativas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3008049

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2160) Em relação ao controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir.

Não há prazo para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3039190

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2161) Com referência a aspectos diversos pertinentes ao direito constitucional, julgue o item que se segue. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988.

Se um partido político propuser ação direta de inconstitucionalidade no STF em razão de ter um parlamentar representado no Congresso Nacional, a legitimidade do partido continuará ativa, ainda que ocorra a perda superveniente de representação partidária.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3039386

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2162) A respeito das competências do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item seguinte.

O STF é competente para processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade (ADI) ajuizada por partido político com representação no Congresso Nacional a fim de questionar a constitucionalidade de emendas constitucionais que promovam alteração no regime de previdência dos parlamentares.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3041235

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2163) A respeito do controle de constitucionalidade, julgue o próximo item.

A Mesa do Congresso Nacional tem legitimidade para interpor ação direta de inconstitucionalidade, desde que demonstrada a pertinência temática.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2761047

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2164) No tocante ao controle de constitucionalidade e ao Poder Judiciário, julgue o seguinte item com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

É inadmissível ação direta de inconstitucionalidade (ADI) que tenha por objeto texto legal fruto de acordo homologado judicialmente, por ofender a garantia da coisa julgada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2761049

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2165) No tocante ao controle de constitucionalidade e ao Poder Judiciário, julgue o seguinte item com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

É cabível a propositura de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) contra decreto regulamentar de lei estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1883960

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2166) Em razão das consequências econômicas da pandemia de COVID-19, determinado estado-membro promulgou lei ordinária com o seguinte teor: "Ficam as instituições de ensino da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e superior da rede privada do Estado obrigadas a conceder diferimento em suas mensalidades em percentual mínimo de 30% (trinta por cento), enquanto durarem as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19". A partir dessa premissa, julgue o item que se seguem, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e as disposições da Constituição da República sobre a matéria.

Em se tratando de discussão envolvendo a compatibilidade da legislação estadual com a Constituição Federal, compete ao STF apreciar a questão, por meio de ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972606

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2167) A respeito do controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

É admitido o aditamento da petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade para incluir impugnação a novos dispositivos legais a qualquer tempo, desde que a ação ainda não tenha sido incluída em pauta de julgamento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2150759

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2168) No que diz respeito ao controle de constitucionalidade, julgue o seguinte item.

Ação direta de inconstitucionalidade de competência do tribunal de justiça do estado pode ter por objeto de controle lei federal que ofenda a constituição estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150762

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2169) No que diz respeito ao controle de constitucionalidade, julgue o seguinte item.

O único legitimado ativo para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade interventiva, no Supremo Tribunal Federal, é o procurador-geral da República, quando lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital contrariar princípios sensíveis da Constituição Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1730637

CEBRASPE (CESPE) - Of (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2170) Com relação a aspectos do direito constitucional e às disposições da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Os governadores de estado e as mesas das assembleias legislativas são legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1751156

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2171) Acerca das disposições referentes à jurisdição constitucional julgue o item a seguir.

No caso de ação direta de inconstitucionalidade, é possível medida cautelar para suspender o julgamento de processos que envolvam a aplicação do ato normativo objeto de impugnação até decisão definitiva, hipótese inexistente no âmbito de ação declaratória de constitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/628536

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2172) No tocante às técnicas de decisão em sede de controle abstrato, julgue o item que se segue.

Se a inconstitucionalidade de uma norma atinge outra, tem-se a denominada inconstitucionalidade consequencial ou por arrastamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/684189

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2173) A respeito dos direitos fundamentais e do controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue.

Regulamento que disponha sobre o licenciamento ambiental de cemitérios tem caráter autônomo e abstrato, razão por que o STF admite ação direta de inconstitucionalidade contra esse tipo de norma.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/684190

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2174) A respeito dos direitos fundamentais e do controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue.

Dada a concretude regulamentar de decreto do Poder Executivo que verse sobre a liberdade de reunião em manifestação pública, sua suspensão não pode ser pleiteada mediante ação direta de inconstitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/530943

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2175) Com relação à classificação da Constituição Federal de 1988, ao controle de constitucionalidade e à atividade administrativa do Estado brasileiro, julgue o item que se segue.

O sistema de controle de constitucionalidade brasileiro não admite que pessoas privadas figurem no polo passivo de ação direta de inconstitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/562002

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2176) A respeito do controle de constitucionalidade no Brasil e das competências do Supremo Tribunal Federal, julgue o seguinte item.

Se o Supremo Tribunal Federal for provocado para apreciar a inconstitucionalidade de norma legal, o procurador-geral da República terá de ser previamente citado para defender o ato ou o texto impugnado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/562006

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

2177) A respeito do controle de constitucionalidade no Brasil e das competências do Supremo Tribunal Federal, julgue o seguinte item.

Ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade podem ser propostas, entre outros, pelo presidente da República, pelo presidente do Senado Federal, pelo presidente da Câmara dos Deputados e pelo procurador-geral da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3346108

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADI por Omissão)

2178) A respeito de *habeas corpus*, da atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do controle de constitucionalidade, julgue o item seguinte, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A existência de projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional com o objetivo de regulamentar determinada norma constitucional de eficácia contida torna incabível ação direta de inconstitucionalidade por omissão por meio da qual se pretenda reconhecer a ausência de regulamentação da referida norma.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545591

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADI por Omissão)

2179) Com base na legislação pertinente e na jurisprudência do STF, julgue o item a seguir, relativo a diversos aspectos do direito constitucional.

Na ADI por omissão, pode o STF, excepcionalmente, em caso de urgência e relevância da matéria, conceder medida cautelar sem a prévia audiência dos órgãos ou das autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2339373

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADI por Omissão)

2180) Acerca do controle de constitucionalidade, observada a CF vigente e a jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

Caso o STF declare a inconstitucionalidade por omissão de determinada medida para tornar efetiva norma constitucional, ele dará ciência ao Poder competente para adotar as providências cabíveis e definirá o prazo de trinta dias para fazê-lo quando se tratar de órgão administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2637610

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADI por Omissão)

2181) No tocante à ação direta de inconstitucionalidade, à reclamação constitucional e à ordem social, julgue o item a seguir.

Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o Supremo Tribunal Federal não pode tomar nenhuma outra deliberação a não ser comunicar a omissão legislativa ao Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/694175

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADI por Omissão)

2182) São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa independência, todavia, não é absoluta porque há institutos de ingerência mútua, como é o caso das medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo, do controle orçamentário realizado pelo Poder Legislativo e da apreciação de ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, entre outras, pelo Poder Judiciário.

A respeito desse assunto, julgue o item subsequente.

O controle da inconstitucionalidade por omissão pode ocorrer por meio do mandado de injunção ou da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a qual pode ser proposta por ministério público estadual, que é constitucionalmente um dos legitimados ativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3192104

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)

2183) No que concerne ao controle de constitucionalidade segundo a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item subsecutivos.

A inexistência de pronunciamentos judiciais antagônicos torna inepta a exordial da ação declaratória de constitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2497991

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)

2184) Em relação ao processo legislativo estadual e à ação declaratória de constitucionalidade, julgue o próximo item.

Não cabe produção probatória em ação declaratória de constitucionalidade por ser este processo de natureza abstrata.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2503608

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)

2185) A respeito das fontes e das classificações das constituições, do poder constituinte e do controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue.

Embora a finalidade da ação declaratória de constitucionalidade seja a obtenção de julgamento para afirmar a validade constitucional de uma norma, seu resultado pode ser a declaração de inconstitucionalidade desta, situação em que é juridicamente possível haver modulação dos efeitos do julgamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3319334

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

2186) A respeito de controle de constitucionalidade, da administração pública e sua organização e do Poder Legislativo, julgue o item seguinte, conforme a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do STF.

Admite-se a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para contestar decisões judiciais que supostamente violem preceitos fundamentais, quando inexistir outro meio processual igualmente eficaz para sanar a lesão de forma ampla, geral e imediata.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3346122

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

2187) A respeito de *habeas corpus*, da atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do controle de constitucionalidade, julgue o item seguinte, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A subsidiariedade constitui pressuposto de admissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade, sem o qual a ação deve ser rejeitada de plano.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3448086

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

2188) Julgue o item a seguir, que dizem respeito a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), ordem dos processos e processos de competência originária dos tribunais, conforme o entendimento do STF.

O ajuizamento de ADI perante tribunal de justiça estadual impede o conhecimento de ADPF pelo STF em face do mesmo ato do poder público, salvo quando, por exemplo, a controvérsia envolver questão constitucional relevante cuja solução extrapole o interesse local e exija uniformização em âmbito nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495836

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

2189) Julgue o item a seguir, no que se refere a diversos aspectos do direito constitucional.

Não é cabível a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental contra vetos presidenciais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3625429

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

2190) Julgue o seguinte item, acerca de aspectos diversos do direito constitucional.

A arguição de descumprimento de preceito fundamental é a via adequada para se obter o cancelamento de súmula vinculante.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2367864

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

2191) Relativamente ao controle difuso de constitucionalidade, aos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, à arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) e ao controle de convencionalidade, julgue o item subsequente.

As decisões do plenário do STF em ADPF somente podem ser impugnadas mediante embargos de declaração e ação rescisória.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

2192) No tocante ao controle de constitucionalidade e ao Poder Judiciário, julgue o seguinte item com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) pode ter como objeto omissões parciais do poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Direito e Legislação/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

2193) A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou projeto de lei que obrigava as empresas concessionárias prestadoras de serviços de telefonia fixa a individualizar determinadas informações nas faturas de consumo. Esse projeto de lei foi sancionado pelo governador, porém, um ano depois, ele decidiu questionar a constitucionalidade da lei.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, à luz do entendimento do STF.

É cabível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a fim de questionar a constitucionalidade da referida lei distrital.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

2194) Acerca das disposições referentes à jurisdição constitucional julgue o item a seguir.

Ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto seja a discussão acerca da recepção, pela CF, de determinada lei ou ato normativo pode ser admitida como arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez preenchidos seus respectivos requisitos, com base na fungibilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

2195) Acerca das disposições referentes à jurisdição constitucional julgue o item a seguir.

A arguição de descumprimento de preceito fundamental pode ter por objeto decisões judiciais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle de Constitucionalidade pelos Tribunais de Justiça dos Estados

2196) Julgue o item a seguir, que dizem respeito a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), ordem dos processos e processos de competência originária dos tribunais, conforme o entendimento do STF.

Ao estabelecerem os legitimados para a propositura de ADI perante o respectivo tribunal de justiça, os estados-membros devem, obrigatoriamente, incluir o chefe do Ministério Público estadual entre os legitimados ativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3041236

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle de Constitucionalidade pelos Tribunais de Justiça dos Estados

2197) A respeito do controle de constitucionalidade, julgue o próximo item.

Desde que previsto na Constituição estadual, é possível o controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais contrários à lei orgânica do município.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2716619

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle de Constitucionalidade pelos Tribunais de Justiça dos Estados

2198) No que concerne ao controle de constitucionalidade e ao poder constituinte, julgue o item a seguir, conforme a jurisprudência do STF.

As leis municipais ou distritais podem ser questionadas no âmbito do controle concentrado, por meio de ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do STF, desde que o parâmetro seja a CF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545658

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle de Constitucionalidade pelos Tribunais de Justiça dos Estados

2199) No que diz respeito às limitações do poder de tributar, aos mecanismos de freios e contrapesos e ao regime de precatórios, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Em processo administrativo, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) determinou a exoneração de servidores nomeados em comissão, por entender ser inconstitucional a lei distrital que criara cargos de provimento em comissão para exercício de atividades meramente administrativas. **Assertiva:** Nessa situação, foram feridas as funções do Poder Legislativo, pois a possibilidade de o TCDF considerar lei inconstitucional incidentalmente atenta contra os mecanismos recíprocos de freios e contrapesos estabelecidos na CF como pilares da separação das funções estatais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545662

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Controle de Constitucionalidade pelos Tribunais de Justiça dos Estados

2200) No que diz respeito a controle da constitucionalidade, julgue o item a seguir.

Nos estados-membros e no Distrito Federal, o controle abstrato de constitucionalidade é de competência dos próprios entes federados, de acordo com o previsto nas respectivas constituições estaduais e na Lei Orgânica do Distrito Federal.

Certo
Errado

